

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 907/2536

นายเฮอร์แมน แอล.กาเรน จูเนียร์ โจทก์
บริษัทไอ.เอช.ไอ. 1991 (ประเทศไทย)
จำกััด

จำเลย

นายเฮอร์แมน แอล.กาเรน จูเนียร์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 57

ความว่า โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่า อุทธรณ์ของโจทก์ เป็นอุทธรณ์
ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์

โจทก์เห็นว่า อุทธรณ์ข้อ 2.1 นั้นโจทก์ได้อุทธรณ์เป็นปัญหาข้อกฎหมายว่า ศาล
แรงงานกลางไม่หยิบยกพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาวินิจฉัย โดยเฉพาะเอกสาร
หมาย จ.3 และ จ.5อันเป็นการขัดต่อกฎหมาย ตลอดจนศาลแรงงานกลางตีความ
สัญญาเอกสารหมาย จ.2 ไม่เป็นไปตามเนื้อความสัญญาและยังได้อุทธรณ์ปัญหาข้อ
กฎหมายในข้อ 2.2 อีกว่า คำวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางขัดต่อพยานหลักฐาน ขอ
ได้โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ทนายจำเลยแถลงคัดค้าน (อันดับ 59)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 7,083.30 บาทพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันฟ้อง(วันที่ 30 กันยายน 2535) จนกว่าชำระเสร็จแก่

โจทก์คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

โจทก์อุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว(อันดับ 51)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 55)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ลาออก โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.1 โดยขอให้ศาลฟังพยานหลักฐาน ของโจทก์ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง แม้จำเลยจะอ้าง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 มาสนับสนุน แต่สาระสำคัญก็คือการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังกล่าว อันเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.2 ในประเด็นว่า จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์หรือไม่นั้น โจทก์อุทธรณ์ว่า หากพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์แล้ว ย่อมฟังได้ว่า จำเลยติดค้างค่าจ้างโจทก์ ซึ่งเป็นการอุทธรณ์ โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันอุทธรณ์ทั้งสองข้อของโจทก์จึงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์ลาออก โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.1 โดยขอให้ศาลฟังพยานหลักฐาน ของโจทก์ว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจ ในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็น

อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง แม้จำเลยจะอ้าง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 47 มาสนับสนุน แต่สาระสำคัญก็คือการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลางดังกล่าว อันเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อ 2.2 ในประเด็นว่า จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์หรือไม่นั้น โจทก์อุทธรณ์ว่า หากพิจารณาพยานหลักฐานของโจทก์แล้ว ย่อมฟังได้ว่า จำเลยติดค้างค่าจ้างโจทก์ ซึ่งเป็นการอุทธรณ์ โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานกลาง เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกันอุทธรณ์ทั้งสองข้อของโจทก์จึงต้องห้าม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ชลิต ประไพศาล-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมมาตร พรหมานุกูล)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ